

1519152-86.2022.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: Bruno Paiva Garcia

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 10ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 15/12/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Roubo (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2231147/2022 - 16º D.P. VILA CLEMENTINO, 26959821 - 16º D.P. VILA CLEMENTINO, 2231147 - 16º D.P. VILA CLEMENTINO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

BRUNO FRANCO

Vítima:

RENATA PINTOR GOIS e ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

10ª Vara Criminal

Avenida Abrão Ribeiro 313, 1º piso - sala 1-165, Barra Funda - CEP 01133-020, Fone: 11 2127-9019, São Paulo-SP - E-mail: Sp10cr@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

TERMO DE AUDIÊNCIA

Processo Digital nº:

1519152-86.2022.8.26.0228

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2231147/2022 - 16º D.P. VILA CLEMENTINO, 26959821 - 16º D.P. VILA CLEMENTINO, 2231147 - 16º D.P. VILA CLEMENTINO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

BRUNO FRANCO

Vítima:

RENATA PINTOR GOIS e outro

1. INÍCIO: A audiência de instrução, interrogatório, debates e julgamento foi realizada em 15 de dezembro de 2022, às 14 horas e 30 minutos, sob a presidência do MM. juiz de direito, dr. BRUNO PAIVA GARCIA.

O ato ocorreu em AMBIENTE VIRTUAL, com a utilização do programa MICROSOFT TEAMS, e neste termo estão registradas as principais ocorrências, sendo indispensável a consulta à gravação que acompanha o presente termo.

2. CHAMADA DAS PARTES E TESTEMUNHAS: feita a chamada das partes e testemunhas, constatou-se o seguinte:

A. Ministério Público: dr. LUIS FELIPE TEGON CERQUEIRA LEITE.

B. Defesa: dra. KARINA SANTOS SALVADOR, defensora pública do Estado.

C. Acusado: BRUNO FRANCO, preso no Centro de Detenção Provisória de Santo André e que, por ocasião do reconhecimento pessoal realizado neste ato, foi identificado na unidade prisional com o número 1.

D. Vítima: RENATA PINTOR GOIS.

E. Testemunhas: JUCELIO FERNANDES BALIEIRO, MARCELO SIDNEI BISPO, MARCOS VINICIUS DE OLIVEIRA LARANJA e ELIZABETH FERREIRA MARTINS, as duas últimas policiais militares.

3. DELIBERAÇÕES PRELIMINARES: Não foi apresentado nenhum requerimento.

4. OCORRÊNCIAS: A vítima, RENATA PINTOR GOIS, prestou declarações sem a presença do acusado por causar-lhe constrangimento e temor e, nesta audiência, não reconheceu o acusado e não indicou nenhuma das pessoas identificadas na unidade prisional como o autor do delito. Foram inquiridas as testemunhas JUCELIO FERNANDES BALIEIRO e ELIZABETH FERREIRA MARTINS. As partes desistiram de MARCELO SIDNEI BISPO e de MARCOS VINICIUS DE OLIVEIRA LARANJA, o que foi devidamente homologado. Na sequência, foi assegurado ao acusado e à defensora contato reservado e sigiloso na sala virtual pelo tempo solicitado e na ausência dos demais participantes. Retomados os trabalhos, o réu foi interrogado. Nenhum requerimento foi apresentado com fundamento no disposto no artigo 402 do Código de Processo Penal. Declarou-se encerrada a instrução e o Ministério Público e a defesa apresentaram alegações finais orais, que foram registradas em sistema audiovisual. O MM. juiz proferiu sentença, nos seguintes termos: "VISTOS. O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO denunciou BRUNO FRANCO, qualificado nos autos, como incurso nas penas do artigo 157, §2º, inciso V, do Código Penal. A denúncia foi recebida. O acusado foi regularmente citado e apresentou resposta à acusação. Seguiu-se a instrução probatória com as declarações da vítima, inquirição de testemunhas e, por último, interrogatório do acusado. Em debates orais, o Ministério Público requereu a condenação, nos termos da denúncia, com o reconhecimento da circunstância agravante da reincidência, causa de aumento de pena (restrição à liberdade da vítima) e imposição de regime inicial fechado para o cumprimento da pena. A defesa sustentou o reconhecimento da circunstância atenuante da confissão, o reconhecimento da tentativa e o afastamento da causa de aumento, além de imposição de regime prisional diverso do fechado e revogação da prisão preventiva. É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. A pretensão acusatória é parcialmente procedente. Encerrada a instrução, existem provas seguras da autoria e da materialidade de um crime de roubo simples, na forma tentada. A materialidade delitiva decorre do auto de exibição e apreensão e do laudo pericial do simulacro de arma de fogo. A autoria delitiva também é indubitosa. A vítima prestou declarações em juízo e esclareceu que o acusado ingressou na loja, anunciou o assalto, subtraiu os aparelhos telefônicos e determinou que ela entrasse no banheiro. Afirmou que ficou pouquíssimo tempo no banheiro – cerca de 05 a 06 minutos – até que o acusado foi preso em flagrante. A testemunha JUCELIO FERNANDES BALIEIRO relatou que foi avisado do roubo, ingressou na loja e flagrou o acusado “recolhendo” os produtos. O próprio acusado, quando interrogado, confessou a autoria delitiva. A dúvida, portanto, reside apenas na consumação do crime e na incidência da causa de aumento. E tenho que o crime não se consumou e não houve restrição significativa da liberdade. A vítima foi confusa a respeito da efetiva entrega dos aparelhos – na polícia disse que o aparelho pessoal não foi roubado, mas em juízo afirmou que sim. A testemunha, porém, afirmou claramente que o acusado estava “recolhendo” os produtos, quando foi preso, isto é, a subtração ainda não se encerrara. E quanto à causa de aumento, o acusado foi preso assim que a vítima ingressou no banheiro, isto é, não houve restrição por tempo significativamente relevante. Daí a parcial procedência. NESSES TERMOS, PASSO À FIXAÇÃO DA PENA. 1. Não há necessidade de majoração da pena-base em razão de nenhuma das circunstâncias judiciais previstas no art. 59, do Código Penal. Fixo, portanto, a pena-base no mínimo legal. 2. Na segunda fase, observo que o acusado confessou, o que deve atenuar a pena, mas existem 05 condenações anteriores que caracterizam reincidência, uma delas, inclusive, reincidência específica. Assim, sendo impossível a compensação integral, aumento a pena em 1/6, registrando que se não houvesse a confissão aumentaria em ao menos 1/3, alcançando-se agora 04 anos e 08 meses de reclusão. 3. Em razão da tentativa, diminuo a pena

em 1/3, alcançando-se definitivamente a pena de 3 anos, 1 mês e 10 dias de reclusão. Usei a fração mínima, pois o acusado ingressou na loja, anunciou o assalto, trancou a vítima no banheiro e estava recolhendo produtos, quando foi preso, isto é, estava muito próximo da consumação. Utilizando-me dos mesmos critérios acima expostos, fixo a pena de multa em 07 dias-multa, no mínimo legal, à minguia de informação a respeito da situação econômica do acusado. O regime inicial de cumprimento de pena é o fechado, em vista da reincidência. Não é possível a adoção da súmula 269, do STJ, já que se trata de reincidência específica e são 05 condenações. ASSIM SENDO, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal para o fim de CONDENAR B.F., qualificado nos autos, ao cumprimento de 3 anos, 1 mês e 10 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 7 dias-multa, fixados no mínimo legal, por ofensa ao disposto no artigo 157, caput, combinado com o artigo 14, II, ambos do Código Penal. O acusado está preso e deverá permanecer custodiado, pois ainda se fazem presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, notadamente a necessidade de garantia da ordem pública. Observo, a esse respeito, que o acusado, apesar da idade - 23 anos, tem extenso histórico criminal, inclusive pela prática de crime de roubo, o que recomenda cautela. Autorizo a destruição do simulacro apreendido. Comunique-se. Sentença proferida e publicada em audiência. Saem os presentes intimados."

O Ministério Público, o acusado e a defesa afirmaram o desejo de NÃO RECORRER.

5. DELIBERAÇÕES FINAIS: "Em vista da ausência de recurso, o TRÂNSITO EM JULGADO da sentença ocorreu nesta data (15 de dezembro de 2022). Expeça-se GUIA DE RECOLHIMENTO. Após, feitas as anotações e comunicações necessárias, arquivem-se os autos. Saem os presentes intimados."

A gravação da audiência foi importada para o sistema informatizado SAJ-PG5, conforme o disposto no Comunicado Conjunto 1350/2020, e encontra-se vinculada a este termo.

Nada mais havendo no momento, lavrou-se este termo de audiência, por mim, REGINA KEICO HACHISUCA, Escrevente Técnico Judiciário, digitado e conferido, assinado digitalmente pelo MM. juiz, dr. BRUNO PAIVA GARCIA, sendo dispensada a assinatura dos demais presentes.